

1000488-90.2021.8.26.0069

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Anulação

Magistrado: Arthur Lutiheri Baptista Nespoli

Comarca: Bastos

Foro: Foro de Bastos

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... do Estado em razão de condenação criminal por tráfico de entorpecentes

Comprovação da apreensão do veículo Cobranças posteriores à apreensão indevidas

Danos morais indevidos Sentença mantida Reexame necessário e recursos impróvidos".

(Apelação nº 1036412-60.2014.8.26.0053; Rel.: Maurício Fiorito; 3ª Câmara de

Direito Público; Data do Julgamento: 28/04/2015) g.n.

"AÇÃO DECLARATÓRIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bastos

Foro de Bastos

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 15 de Novembro, 50, Bastos - SP - cep 17690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1000488-90.2021.8.26.0069 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000488-90.2021.8.26.0069

Número de Ordem 312/21

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação

Requerente:

Terezinha de Souza Ponce

Requerido:

Estado de São Paulo e outros

Juiz de Direito Titular da Comarca de Bastos: Dr. Arthur Lutiheri Baptista Nespoli

VISTOS.

Primeiramente, cadastra-se o DETRAN no sistema para fins de regularização e intimação futuras.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Oportuno o julgamento do processo no estado, sendo despicienda maior dilação probatória, uma vez que não há controvérsia fática relevante, sendo a matéria debatida exclusivamente de direito, sobre a qual resta formada a convicção do Juízo (aplicação analógica do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil).

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela fazenda ré confunde-se com o mérito e assim será analisada.

No mérito, os pedidos são parcialmente procedentes.

Trata-se de ação manejada contra a Fazenda do Estado de São Paulo, o DETRA e o Banco Itaucard S/A.

A parte autora alega que foi proprietária de um veículo automotor FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, 2007/2008, cor prata, placa-1858, renavam 00922450102 e chassi

9BD15802784961627, apreendido pelo requerido ESTADO DE SÃO PAULO em 08/01/2015,

sendo que, referido veículo estava alienado fiduciariamente em favor do requerido

BANCO ITAUCARD S/A. Aduz que, até a presente data permanece na posse do Estado.

Portanto, requer seja declarada a inexigibilidade dos débitos referentes ao IPVA e taxa de licença do veículo, referente aos exercícios de 2016 e seguintes, bem como

a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes relativamente a tais débitos. O artigo 1º da Lei Estadual nº 6.606/89 dispõe que se considera o fato gerador para fins de incidência do IPVA apenas a propriedade do veículo, in verbis: "O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie". Dispõem ainda o artigo 11 da citada legislação estadual (Lei Estadual nº 6.606/89), bem como o artigo 1º do Decreto Estadual nº 40.846/96 e o artigo 14 da Lei Estadual nº 13.296, de 23/12/98, ora transcritos:

Lei Estadual nº 6.606/89:

"Artigo 11 - O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto.

Parágrafo único - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício."

Decreto Estadual nº 40.846/96:

"Artigo 1º - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores IPVA quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse."

Lei Estadual nº 13.296/08:

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo".

No caso em tela, a parte autora trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar que não se encontrava na posse do veículo a partir de 08/01/2015, data de sua apreensão.

Dessa forma, considerando que após a apreensão do veículo ocorreu a descaracterização da posse, é inexigível qualquer débito incidente sobre ele desde então.

O imposto incidente sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA) é de competência estadual, cujo fato gerador é propriedade de veículo, sendo ele devido por seu proprietário, consoante estabelecem o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, e artigos 2º e 5º, da Lei 13.296/2008 do Estado de São Paulo, in verbis:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

III - propriedade de veículos automotores.

Artigo 2º. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor.

Artigo 5º. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Pela documentação acostada aos autos, verifica-se que a autora não é a responsável pelo pagamento do IPVA a partir da perda da propriedade do bem, o que se deu com a apreensão veicular ocorrida em 08/01/2015 (fl. 17), não podendo recair sobre a parte autora as cobranças de IPVA exigidas pela parte requerida, conforme o já citado artigo 11 da Lei nº 6.606/89: Para a incidência do citado dispositivo legal, não importa se houve a imediata comunicação à autoridade fiscal, pois, com a perda do veículo não mais existe a propriedade, fato gerador do IPVA.

Nesse sentido:

Apelação Cível Apelação Cível Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária Veículo apreendido em 2014 Débitos relativos a IPVA Sentença de procedência Recurso da Fazenda Desprovido de rigor. 1. Incontestável a descaracterização da posse do veículo após a apreensão, sendo inexigível qualquer débito incidente sobre ele a partir de então dada a descaracterização do seu domínio ou de sua posse Inteligência do artigo 1º do Decreto nº 40.846/96

Precedentes. 2. Honorários advocatícios majorados em desfavor da FESP. Sentença

mantida - Apelação desprovida (TJSP; Apelação Cível 1014821-03.2018.8.26.0344;

Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público;

Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de

Registro: 05/06/2019) - g.n.

APELAÇÃO IPVA INEXIGIBILIDADE - Dívida de IPVA, DPVAT e licenciamento dos

exercícios de 2003 a 2013 Veículo apreendido em 2003 e posteriormente confiscado em favor do Estado em razão de condenação criminal por tráfico de entorpecentes Comprovação da apreensão do veículo Cobranças posteriores à apreensão indevidas Danos morais indevidos Sentença mantida Reexame necessário e recursos impróvidos". (Apelação nº 1036412-60.2014.8.26.0053; Rel.: Maurício Fiorito; 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/04/2015) g.n.

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO DE IPVA VEÍCULO FURTADO PERDA DA PROPRIEDADE DO BEM DISPENSADO PAGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEI ESTADUAL Nº 6.606/89 NÃO COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À REPARTIÇÃO COMPETENTE IRRELEVÂNCIA PRECEDENTES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NA 1ª INSTÂNCIA SENTENÇA MANTIDA RECURSO FAZENDÁRIO IMPROVIDO." (TJSP - Apelação 0108322-77.2008.8.26.0053, Rel. Leme Campos, j. 11.04.2011) g.n.

A fazenda ré nada trouxe aos autos para infirmar os elementos de prova trazidos pela parte autora quanto à apreensão e perdimento do veículo e perda da posse, razão pela qual está ausente a responsabilidade do autor em relação aos débitos a partir do exercício de 2016.

Portanto, desde a perda da propriedade veicular veículo, a parte autora não mais está obrigada ao pagamento do IPVA relativo ao veículo em comento.

Por outro lado, com relação à taxa de licenciamento igual raciocínio é aplicado para exonerar o autor do pagamento, a partir do exercício de 2016, porquanto uma vez afastada a titularidade da propriedade do veículo, também resta afastada a responsabilidade pelos respectivos débitos, sejam de origem tributária ou não tributária.

Assim, a declaração de inexigibilidade dos débitos é medida que se impõe.

Por fim, passo à análise do pedido de indenização por dano moral.

A parte requerente comprovou a existência de protestos em seu desfavor às fl. 26, em decorrência de autuações aplicadas após o ano de 2016.

É pacífico em nossos Tribunais que a simples inscrição indevida por si só causa dano moral, sendo desnecessária a sua comprovação. É o que se denomina de *damnum in re ipsa*. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto" (STJ, REsp. n. 196.024- MG, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 2.8.99).

Presentes, portanto, os pressupostos - ato ilícito, nexo causal e dano é de rigor a condenação da parte requerida a indenizar a parte autora pelo dano moral por ela sofrido.

Não há parâmetros exclusivamente objetivos para a fixação da indenização por danos morais. Para tanto, deve o magistrado partir da análise de algumas circunstâncias da relação, não se podendo olvidar do fim pedagógico e punitivo da reparação devida. Por outro lado, a problemática envolve o erário público, de modo que o arbitramento dos danos morais deve respeitar o equilíbrio financeiro, bem como o princípio da prevalência do interesse público sobre o particular.

Nesse diapasão, a indenização não apenas se limita à mera composição da lesão ocasionada à esfera de direitos do indivíduo, mas também deve ser suficiente para dissuadir o autor da lesão de levar a efeito novamente a conduta danosa.

Considerando, portanto, os fatores analisados acima, fixo o valor da indenização em R\$ 3.000,00, reputando que é um valor suficiente para indenizar a autora do dano sofrido e, ao mesmo tempo, desestimular a requerida à reiteração de sua prática.

Diante de todo o exposto, de rigor a procedência do pedido declaratório para declarar a inexigibilidade do débito de IPVA e taxa de licenciamento, relativos aos exercícios de 2016 e seguintes, relativamente ao veículo FIAT UNO MILLE FIRE, 2007/2008, Placa DWB- 1858, chassi: 9BD15802784961627, ante a perda da propriedade do bem; bem como, o ressarcimento pelos danos morais experimentados.

Presentes os pressupostos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez estar comprovado o direito da parte autora, bem como por existir perigo de dano caso a tutela seja postergada ao momento do trânsito em julgado de decisão favorável, concedo a tutela de urgência para determinar que aos requeridos Fazenda Pública Estadual e DETRAN providencie a baixa dos apontamentos indevidos

referentes a IPVA e taxa de licenciamento, relativos aos exercícios de 2016 e seguintes, nos termos acima expostos.

Por fim, a demanda não prospera em face do correquerido Banco ItauCard S/A, o qual não teve qualquer responsabilidade pelos infortúnios narrados na exordial, apenas e tão somente apenas concedeu crédito para aquisição do veículo pelo autor; em sendo culpa (rectius conduta) exclusiva de terceiro, rompido está o nexo de causalidade. Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação declaratória de inexigibilidade de débito e cancelamento cumulada com tutela antecipada proposta em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e do DETRAN/SP para: I- declarar a inexigibilidade do débito relativo ao IPVA e à taxa de licenciamento, referentes aos exercícios de 2016 e seguintes, até o momento em que e se o veículo retornar à posse da autora, do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, 2007/2008, Placa DWB- 1858, chassi: 9BD15802784961627, em face da autora; II - determinar a sustação ou o cancelamento definitivo de eventual protesto das CDAs acima mencionadas, desde o exercício do ano de 2016 e seguintes, até o momento em que e se o veículo retornar à posse da autora; III- condenar as rés Fazenda e DETRAN a pagarem à parte requerente a título de indenização por danos morais o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde a presente data, e juros de mora, desde a citação, nos termos nos termos do quanto decido no Recurso Extraordinário nº 870947, em 20/09/2017 (Repercussão Geral Tema 810).

Presentes os pressupostos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez estar comprovado o direito da parte autora, bem como por existir perigo de dano caso a tutela seja postergada ao momento do trânsito em julgado de decisão favorável, concedo a tutela de urgência para determinar que as partes rés Fazenda Pública e DETRAN providenciem a baixa dos apontamentos indevidos referentes aos tributos de IPVA e taxa de licenciamento, relativos aos exercícios de 2016 e seguintes, nos termos acima expostos

Em consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Bastos, 18 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA